

■ 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 6]

행정처분기준(제48조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상이면 그중 무거운 처분기준(무거운 처분기준이 같으면 그중 하나의 처분기준을 말한다. 이하 같다)에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 같은 사업정지 또는 제한인 경우에는 무거운 처분기준에 나머지 각각의 처분기준의 2분의 1을 더하여 처분한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 처분기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반횟수는 같은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 각각 기준으로 하여 계산한다.

다. 행정처분권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 처분기준에도 불구하고 그 처분을 감경할 수 있다.

- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로서 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용, 정도가 경미하여 위반행위로 인한 피해가 적다고 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 5년 이상 수소용품 제조사업을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
- 4) 그 밖에 공익을 위하여 특별히 행정처분을 감경할 필요가 있는 경우

라. 행정처분권자는 다목에 따라 처분을 감경할 때에는 다음에 따른다.

- 1) 사업정지 또는 제한의 경우: 그 처분일수의 5분의 1 범위에서 감경
- 2) 허가취소(법 제49조제1항제1호·제2호 및 제7호에 따라 취소하는 경우는 제외한다)의 경우: 6개월의 사업정지 또는 제한

2. 위반행위별 처분기준

위반행위	근거 법조문	행정처분기준			
		1회 위반	2회 위반	3회 위반	4회 위반
1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제36조에 따른 허가를 받은 경우	법 제49조 제1항제1호	허가취소			
2) 허가를 받은 날부터 정당한 사유 없이 1년 이내에 그 사업을 시작하지 않거나 1년 이상 계속하여 그 사업을 하지 않은 경우	법 제49조 제1항제2호	허가취소			
3) 고의나 과실로 공중(公衆) 또	법 제49조	사업정지	사업정지	사업정지	허가취소

는 사용자에게 현저히 위해(危害)를 끼친 경우	제1항제3호	또는 제한 10일	또는 제한 60일	또는 제한 90일	
4) 법 제36조제1항 본문을 위반하여 변경허가를 받지 않은 경우	법 제49조 제1항제4호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	허가취소
5) 법 제36조제2항에 따른 허가 기준에 미달하게 된 경우	법 제13조 제1항제5호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 20일	사업정지 또는 제한 60일	허가취소
6) 법 제36조제3항을 위반하여 시설기준과 기술기준을 준수하지 않은 경우	법 제49조 제1항제6호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	허가취소
7) 법 제37조의 결격사유에 해당하게 된 경우	법 제49조 제1항제7호	허가취소			
8) 법 제42조제1항을 위반하여 안전관리자를 선임하지 않거나 안전관리자 선임신고를 하지 않은 경우	법 제49조 제1항제8호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	허가취소
9) 법 제42조제2항을 위반하여 안전관리자의 해임 및 퇴직에 관한 신고를 하지 않은 경우	법 제49조 제1항제9호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	허가취소
10) 법 제43조제1항을 위반하여 수소용품 제조시설의 완성검사에 합격하지 않고 사용하는 경우	법 제49조 제1항제10호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	허가취소
11) 법 제44조제1항을 위반하여 검사를 받지 않은 경우 가) 고의나 중대한 과실로 위반 행위를 한 경우 나) 경과실로 위반행위를 한 경우	법 제49조 제1항제11호	사업정지 또는 제한 90일 사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 180일 사업정지 또는 제한 20일	허가취소 사업정지 또는 제한 60일	허가취소
12) 법 제45조제1항을 위반하여 회수명령 또는 공표명령을 이행하지 않은 경우	법 제49조 제1항제12호	사업정지 또는 제한 3일	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	허가취소
13) 법 제45조제3항을 위반하여 제조한 수소용품에 표시해야 할 사항을 표시하지 않은 경우	법 제49조 제1항제13호	사업정지 또는 제한 10일	사업정지 또는 제한 20일	사업정지 또는 제한 60일	사업정지 또는 제한 180 일